# KAPITOLU 209

## ATT DWAR ID-DĦUL TA' MALTA BĦALA MEMBRU TAL-FOND MONETARJU INTERNAZZJONALI

*Biex Malta tkun tista' ssir membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali.*

(31 ta' Lulju, 1968)*

*Sar liġi bl-ATT XXI tal-1968, kif emendat bl-Atti XXXI tal-1969 u XIX tal-2011 u VII tal-2023.*

**1.** Dan l-Att jista' jissejjaħ l-Att dwar id-Dħul ta' Malta bħala membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Titolu fil-qosor.

**2.** F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir. *Emendat: XXXI. 1969.2; XIX. 2011.2.*

"Bank Ċentrali ta' Malta" tfisser il-Bank imwaqqaf bl-artikolu 3 tal-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta; Kap. 204.

"drittijiet speċjali ta' ġbid" tfisser kull drittijiet speċjali ta' ġbid li joħorġu minn, jew in konnessjoni mal-parteċipazzjoni fil-Kont Speċjali ta' Ġbid;

"Fond" tfisser il-Fond Monetarju Internazzjonali imwaqqaf bil-Ftehim tal-Fond;

"Ftehim tal-Fond" tfisser l-Istatut ta' Ftehim tal-Fond Monetarju Internazzjonali (li huwa l-Istatut tal-Ftehim adottat fil-Konferenza Monetarja u Finanzjarja tan-Nazzjonijiet Uniti fit-22 ta' Lulju, 1944) kif muri fl-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att, kif ratifikat minn żmien għal żmien minn Malta;

"Kont Speċjali ta' Ġbid" tfisser il-Kont Speċjali ta' Ġbid stabbilit mill-Ftehim tal-Fond kif modifikat bl-emendi approvati mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond fil-31 ta' Mejju, 1968;

"Malta" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni;

"Ministru" tfisser il-Ministru li f'dak iż-żmien ikun inkarigat mill-finanzi;

"Riżoluzzjoni dwar Membri" tfisser ir-riżoluzzjoni adottata mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond, li tispeċifika l-pattijiet u kondizzjonijiet li bihom Malta tidħol bħala membru tal-Fond.

**3.** Il-Ministru huwa b'dan l-Att awtorizzat f'isem il-Gvern ta' Malta biex jiffirma l-Ftehim tal-Fond u biex jiddepożita għand il-Gvern tal-Istati Uniti l-att ta' aċċettazzjoni tal-imsemmi Ftehim tal-Fond u tal-pattijiet u kondizzjonijiet preskritti bis-saħħa tiegħu relattivament għad-dħul ta' Malta bħala membru, jew biex b'att bil-firma tiegħu jagħti setgħa lil dik il-persuna li tiġi msemmija f'dak l-att li tiffirma l-imsemmi Ftehim tal-Fond u biex tiddepożita l-imsemmi att ta' aċċettazzjoni kif intqal qabel. Awtorizzazzjoni biex jiġi iffirmat u aċċettat il-Ftehim tal-Fond.

---

**Ara* n-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 549 tal-31 ta' Lulju, 1968.

Awtorizzazzjoni għal parteċipazzjoni fil-Kont Speċjali ta' Ġbid.
*Miżjud: XXXI. 1969.3.*

**4.** Il-Ministru huwa b'dan l-Att awtorizzat f'isem il-Gvern ta' Malta li jieħu dawk il-passi kollha li jkunu meħtieġa sabiex Malta tkun tista' ssir parti fil-Kont Speċjali ta' Ġbid u għal dak l-iskop li jiddepożita għand il-Fond dak l-att kif ikun meħtieġ għall-fini tal-imsemmija parteċipazzjoni.

Effett tal-firmar.
*Emendat: XXXI. 1969.4.*

**5.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli li ġejjin għandu jkollhom effett minnufih illi l-Ftehim tal-Fond jiġi iffirmat kif intqal qabel ħlief dwar id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(1)(*b*), tas-subartikolu (4) tal-istess artikolu, u tal-artikolu 7(2) , li jibdew iseħħu mad-data tad-depożitu minn Malta għand il-Fond tal-att imsemmi fl-artikolu 4.*

Dispożizzjonijiet finanzjarji dwar id-dħul bħala membru tal-Fond.
*Emendat: XXXI. 1969.5; VII.2023.2.*

**6.** (1) Il-Bank Ċentrali ta' Malta jkollu l-funzjoni -

(*a*) li jħallas l-ammonti li minn żmien għal żmien għandhom jitħallsu lill-Fond akkont ta' Malta skont id-dispożizzjonijiet tar-Riżoluzzjoni dwar Membri u dwar il-Ftehim tal-Fond;

(*b*) li f'isem Malta jissodisfa l-obbligazzjonijiet kollha tagħha, li jeżerċita d-drittijiet kollha tagħha u li jaqdi l- funzjonijiet kollha tagħha li joħorġu mill-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Kont Speċjali ta' Ġbid.

(2) Il-Bank Ċentrali ta' Malta jista', jekk jidhirlu xieraq, joħloq u joħroġ lill-Fond dawk il-biljetti tal-flus mingħajr imgħax u mhux negozjabbli jew dawk l-obbligazzjonijiet l-oħra kif provdut għalihom fis-Sezzjoni 4 tal-Artikolu III tal-Ftehim tal-Fond (liema Artikolu jirriferixxi għall-aċċettazzjoni mill-Fond ta' biljetti tal-flus jew obbligazzjonijiet simili minflok flejjes).

(3) Il-Bank Ċentrali ta' Malta huwa hawnhekk awtorizzat li jirċievi mill-Fond kull somma li tirriferixxi għas-sottoskrizzjoni ta' Malta u kull somma li tiġi riċevuta għall-operazzjonijiet jew transazzjonijiet bejn Malta u l-Fond skont l-Artikolu V tal-Ftehim tal-Fond.

(4) Kull imgħax dovut lil Malta jew kull *charge* jew *assessment* dovut minn Malta, skont il-każ, minħabba l-parteċipazzjoni u l-qagħda ta' Malta fil-Kont Speċjali ta' Ġbid, għandhom jitħallsu lil jew mill-Bank Ċentrali ta' Malta f'isem Malta.

Ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim tal-Fond mogħtija forza ta' liġi f'Malta.
*Emendat: XXXI. 1969.6; VII.2023.3.*

**7.** (1) Id-dispożizzjonijiet tas-Sezzjonijiet 2 sa 9 inklużi tal-Artikolu IX tal-Ftehim tal-Fond u l-ewwel sentenza tas-Sezzjoni 2(b) tal-Artikolu VIII tal-Ftehim tal-Fond għandu jkollhom forza ta' liġi f'Malta, hekk illi l-ebda ħaġa fis-Sezzjoni 9 tal-Artikolu IX tal-Ftehim tal-Fond ma għandha tinftiehem -

(*a*) li tagħti setgħa lill-Fond li jimporta merkanzija ħielsa mid-dazju tad-dwana mingħajr restrizzjoni fuq il-bejgħ sussegwenti tagħha f'Malta;

(*b*) li tagħti lill-Fond xi eżenzjoni minn taxxi jew dazji li jifformaw parti mill-prezz tal-merkanzija miksuba mill-Fond f'Malta; jew

*Il-Ftehim tal-Fond ġie ffirmat fil-11 ta' Settembru, 1968 u l-att imsemmi fl-artikolu 4 ġie depożitat fit-28 ta' Novembru, 1969.

(*ċ*) li jagħti lill-Fond xi eżenzjoni minn taxxi jew dazji li jkunu fil-fatt drittijiet għal servizzi mogħtija.

(2) B'dak kollu li hemm fid-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, ebda xorta ta' taxxa ma għandha tiġi mposta fuq drittijiet speċjali ta' ġbid jew fuq operazzjonijiet jew transazzjonijiet dwar drittijiet speċjali ta' ġbid.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel ordnijiet. *Sostitwit: VII.2023.4.*

**8.** (1) Il-Ministru jista' b'ordni jagħmel dawk id-dispożizzjonijiet li jkunu meħtieġa biex jagħti effett lilkull waħda mid-dispożizzjonijiet tal-Ftehim tal-Fond.

(2) Il-Ministru jista', minn żmien għal żmien,permezz ta' ordni jemenda, iħassar jew jissostitwixxi l-Iskedi ta' dan l-Att.

(3) Kull Skeda magħmula taħt dan l-Att u kullemenda jew revoka tal-istess Skedi jistgħu jsiru bil-lingwa Ingliża biss.

*Sostitwit: VII.2023.5.*

## SKEDA
## ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

Sors: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/

Verżjoni emendata, li daħlet fis-seħħ fis-26 ta' Jannar, 2016 permezz tal-modifiki approvati mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Monetarju Internazzjonali fir-Riżoluzzjoni Nru 66-2, u adottata fil-15 ta' Diċembru, 2010.*".

---

### SKEDA A.

(Kwoti)

(F'miljuni ta' dollari tal-Istati Uniti)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Awstralja | 200 | Iran | 25 |
| Belġju | 225 | Iraq | 8 |
| Bolivja | 10 | Liberia | .5 |
| Brazil | 150 | Lussemburgo | 10 |
| Kanada | 300 | Messiku | 90 |
| Ċili | 50 | Olanda | 275 |
| Ċina | 550 | New Zealand | 50 |
| Kolumbja | 50 | Nikaragwa | 2 |
| Kosta Rika | 5 | Norveġja | 50 |
| Kuba | 50 | Panama | .5 |
| Ċekoslovakkja | 125 | Paragwaj | 2 |
| Danimarka | (*) | Peru | 25 |
| Repubblika Domenikana | 5 | Filippini | 15 |
| Ekwador | 5 | Polonja | 125 |
| Eġittu | 45 | Unjoni tas-Sud Afrika | l00 |
| El Salvador | 2.5 | Unjoni tar-Repubbliki Soċjalisti Sovjetiċi | 1,200 |
| Etjopja | 6 | | |
| Franza | 450 | Renju Unit | 1,300 |
| Greċja | 40 | Stati Uniti | 2,750 |
| Guatemala | 5 | Urugwaj | 15 |
| Haiti | 5 | Venezuela | 15 |
| Honduras | 2.5 | Jugoslavia | 60 |
| Iżlandja | 1 | | |
| Indja | 400 | | |
| | | | Total 8,800 |

(*) Il-kwota tad-Danimarka għandha tkun stabbilita mill-Fond wara li l-Gvern Daniż ikun iddikjara li huwa lest biex jiffirma dan il-Ftehim iżda qabel ma ssir il-firma.

### Skeda B. Dispożizzjonijiet dwar Xiri mill-ġdid minn Membru tal-Flejjes tiegħu Miżmuma mill-Fond

**1.** Biex jiġi stabbilit safejn xiri mill-ġdid ta' flejjes ta' membru mill-Fond skont is-Sezzjoni V, Artikolu 7 (*b*), għandu jsir b'kull klassi ta' riżerva monetarja, jiġifieri f'deheb u fi flejjes konvertibbli, ir-regola li ġejja, salv it-2 ta' hawn taħt,

---

*L-Iskeda "Articles of Agreement of the International Monetary Fund" tinsab fil-verżjoni bl-Ingliż ta' dan l-Att.

għandha tapplika:

(*a*) Jekk ir-riżervi monetarji tal-membru ma jkunux żdiedu matul is-sena, l-ammont li għandu jitħallas lill-Fond għandu jitqassam fost il-klassijiet kollha ta' riżervi fi proporzjon tal-*holdings* tagħhom mill-membru fl-aħħar tas-sena.

(*b*) Jekk ir-riżervi monetarji tal-membru jkunu żdiedu matul is-sena, parti mill-ammont li għandu jitħallas lill-Fond daqs nofs iż-żieda għandha titqassam fost dawk il-klassijiet ta' riżervi li jkunu żdiedu bi proporzjon għall-ammont li bih kull wieħed minnhom ikun żdied. Il-bqija tas-somma li għandha titħallas lill-Fond għandha titqassam fost il-klassijiet kollha ta' riżervi fi proporzjon għal dik il-bqija tal-*holdings* tal-membru.

(*ċ*) Jekk wara li x-xiri mill-ġdid kollu skont is-Sezzjoni V, Artikolu 7 (*b*), ikun sar, ir-riżultat kien jeċċedi kull limiti speċifikati fis-Sezzjoni V, Artikolu 7 (*ċ*), il-Fond jeħtieġ li dak ix-xiri mill-ġdid isir mill-membri proporzjonatament b'dak il-mod illi l-limiti ma jiġux eċċeduti.

**2.** Il-Fond ma għandu jikseb ebda flejjes ta' wieħed mhux membru skont is-Sezzjoni V, Artikolu 7 (*b*) u (*ċ*).

**3.** Fil-kalkolu ta' riżervi monetarji u fiż-żieda ta' riżervi monetarji matul kull sena għall-fini tas-Sezzjoni V, Artikolu 7 (*b*) u (*ċ*), ma għandu jittieħed ebda kont, jekk ma jkunx sar tnaqqis xort'oħra mill-membru għal dawk il-*holdings*, ta' kull żieda f'dawk ir-riżervi monetarji li jkunu dovuti għal flejjes li kienu qabel mhux konvertibbli u li saru konvertibbli matul is-sena; jew għal *holdings* li huma r-rikavat ta' self ta' terminu twil jew ta' terminu medju kuntrattat matul is-sena; jew għal *holdings* li ġew trasferiti jew imwarrba għall-ħlas mill-ġdid ta' self matul is-sena ta' wara.

**4.** Fil-każ ta' membri li t-territorji metropolitani tagħhom ikunu ġew okkupati mill-għadu, id-deheb prodott ġdid matul il-ħames snin wara li jibda jseħħ dan il-Ftehim minn mini sitwati fit-territorji metropolitani tagħhom m'għandux jiġi inkluż fil-kalkoli tar-riżervi monetarji tagħhom jew ta' żidiet ta' riżervi monetarji tagħhom.

## Skeda Ċ. Elezzjoni ta' Diretturi Esekuttivi

**1.** L-elezzjoni tad-diretturi esekuttivi li jiġu eletti tkun b'votazzjoni tal-gvernaturi li jistgħu jivvotaw skont is-Sezzjoni XII, Artikolu 3 (*b*) (iii) u (iv).

**2.** Fil-votazzjoni għall-ħames diretturi li jiġu eletti skont is-Sezzjoni XII, Artikolu 3 (*b*) (iii), kull wieħed mill-gvernaturi li jista' jivvota għandu jivvota għal persuna waħda l-voti kollha li għalihom huwa jkollu dritt skont is-Sezzjoni XII, Artikolu 5 (*a*). Il-ħames persuni li jirċievu l-akbar numru ta' voti jkunu diretturi, basta li ebda persuna li tkun irċeviet anqas minn dsatax fil-mija tan-numru totali ta' voti li jistgħu jingħataw (voti eliġibbli) ma għandha titqies eletta.

**3.** Meta ma jkunux eletti ħames persuni mal-ewwel votazzjoni, għandha tinżamm it-tieni votazzjoni li fiha l-persuna li tkun irċeviet l-anqas numru ta' voti ma tkunx eliġibbli għall-elezzjoni u li fiha għandhom jivvotaw biss (*a*) dawk il-gvernaturi li ivvotaw fl-ewwel votazzjoni għal persuna mhux eletta, u (*b*) dawk il-gvernaturi li l-voti tagħhom għal persuna eletta huma meqjusa skont il-4 ta' hawn taħt li kabbru l-voti mogħtija lil dik il-persuna b'aktar minn għoxrin fil-mija tal-voti eliġibbli.

**4.** Biex jiġi stabbilit jekk il-voti mogħtija minn gvernatur għandhomx jitqiesu li kabbru t-total ta' xi persuna b'aktar minn għoxrin fil-mija tal-voti eliġibbli, l-għoxrin fil-mija għandhom jitqiesu li jinkludu, l-ewwel, il-voti ta' gvernatur li ta l-akbar numru ta' voti lil dik il-persuna, umbagħad il-voti tal-gvernatur li ta l-akbar

numru warajħ, u hekk sakemm jintlaħaq l-għoxrin fil-mija.

**5.** Kull gvernatur li parti mill-voti tiegħu għandhom jingħaddu sabiex ikabbar it-total ta' xi persuna b'aktar minn dsatax fil-mija għandu jitqies bħala li ta l-voti kollha tiegħu lil dik il-persuna wkoll jekk il-voti totali lil dik il-persuna b'hekk jeċċedu l-għoxrin fil-mija.

**6.** Jekk, wara t-tieni votazzjoni, ma jkunux ġew eletti ħames persuni, għandhom jinżammu votazzjonijiet oħra fuq l-istess prinċipji sakemm ikunu ġew eletti ħames persuni, basta li wara li jkunu ġew eletti erba' persuni, il-ħames wieħed jista' jiġi elett b'maġġoranza sempliċi tal-bqija tal-voti u għandu jitqies li ġie elett b'dawk il-voti kollha.

**7.** Id-diretturi li għandhom jiġu eletti mir-Repubbliki Amerikani skont is-Sezzjoni XII, Artikolu 3 (*b*) (iv) għandhom jiġu eletti kif ġej:

(*a*) Kull direttur għandu jiġi elett separatament.

(*b*) Fl-elezzjoni tal-ewwel direttur, kull gvernatur li jirrappreżenta Repubblika Amerikana li tista' tieħu sehem fl-elezzjoni għandu jagħti għal persuna waħda l-voti kollha li għalihom huwa għandu dritt. Il-persuna li tirċievi l-akbar numru ta' voti tiġi eletta basta li tkun irċeviet mhux anqas minn ħamsa u erbgħin fil-mija tal-voti totali.

(*ċ*) Jekk ħadd ma jiġi elett mal-ewwel votazzjoni, għandhom jinżammu votazzjonijiet oħra, u f'kull waħda minnhom il-persuna li tirċievi l-anqas numru ta' voti tiġi eliminata, sakemm persuna waħda tirċievi numru ta' voti biżżejjed biex tiġi eletta skont il-(*b*) ta' hawn fuq.

(*d*) Il-gvernaturi li l-voti tagħhom ikkontribwew għall-elezzjoni tal-ewwel direttur ma għandhom jieħdu ebda parti fl-elezzjoni tat-tieni direttur.

(*e*) Persuni li ma kienux eletti fl-ewwel elezzjoni jkunu eliġibbli għal elezzjoni tat-tieni direttur.

(*f*) Maġġoranza tal-voti li tista' tingħata tkun meħtieġa għall-elezzjoni tat-tieni direttur. Jekk fl-ewwel votazzjoni ħadd ma jirċievi maġġoranza, għandhom jinżammu votazzjonijiet oħra li f'kull waħda minnhom il-persuna li tirċievi l-anqas numru ta' voti tiġi eliminata, sakemm xi persuna tikseb maġġoranza.

(*g*) It-tieni direttur għandu jitqies li ġie elett bil-voti kollha li setgħu ingħataw fil-votazzjoni biex tassigura l-elezzjoni tiegħu.

**Skeda D. Likwidazzjoni ta' Kontijiet ma' Membri li Jirtiraw**

**1.** Il-Fond ikun obbligat li jħallas lil membru li jirtira ammont daqs il-kwota tiegħu, b'żieda ta' kull ammonti oħra dovuti lilu mill-Fond, nieqes kull ammont dovut lill-Fond, inklużi drittijiet li jakkumulaw wara d-data tal-irtir tiegħu; iżda ma għandu jsir ebda ħlas qabel sitt xhur wara d-data tal-irtir tiegħu. Il-ħlasijiet għandhom isiru bil-flejjes tal-membru li jirtira.

**2.** Jekk il-*holdings* tal-Fond tal-flejjes tal-membru li jirtira ma jkunux biżżejjed biex jitħallas l-ammont nett dovut mill-Fond, il-bilanċ għandu jitħallas b'deheb, jew b'dak il-mod ieħor li jista' jiġi miftiehem. Jekk il-Fond u l-membru li jirtira ma jiftehmux fi żmien sitt xhur mid-data tal-irtir, il-flejjes in kwistjoni miżmuma mill-Fond għandhom jitħallsu minnufih lill-membru li jirtira. Kull bilanċ dovut għandu jitħallas f'għaxar rati ta' sitt xhur matul il-ħames snin ta' wara. Kull rata bħal dik għandha titħallas, kif jagħżel il-Fond, jew bil-flejjes tal-membru li jirtira miksuba wara l-irtir tiegħu jew b'konsenja ta' deheb.

**3.** Jekk il-Fond jonqos milli jħallas xi rata li tkun dovuta skont il-paragrafi ta'

qabel, il-membru li jirtira jkollu dritt li jitlob lill-Fond li jħallas ir-rata fi kwalunkwe flejjes miżmuma mill-Fond barra minn f'xi flejjes li jkunu ġew dikjarati skarsi skont is-Sezzjoni VII, Artikolu 3.

**4.** Jekk il-*holdings* tal-Fond tal-flejjes ta' membru li jirtira jeċċedu l-ammont dovut lilu, u jekk ma jintlaħaqx ftehim fuq kif għandhom jiġu likwidati l-kontijiet fi żmien sitt xhur mid-data tal-irtir, dak li kien membru jkun obbligat li jifdi dawk il flejjes żejda f'deheb jew, kif jagħżel hu, fil-flejjes ta' membri li fiż-żmien tal-fidwa jkunu konvertibbli. Il-fidwa għandha ssir bil-parità eżistenti fiż-żmien tal-irtir mill-Fond. Il-membru li jirtira għandu jikkonkludi l-fidwa fi żmien ħames snin mid-data tal-irtir, jew fi żmien dak il-perijodu itwal li jista' jiġi stabbilit mill-Fond, iżda ma jkunx meħtieġ li jifdi f'xi perijodu ta' sitt xhur aktar minn wieħed minn għaxra tal-*holdings* żejda tal-Fond tal-flejjes tiegħu fid-data tal-irtir b'żieda għal kull akkwisti oħra tal-flejjes matul dak il-perijodu ta' sitt xhur. Jekk il-membru li jirtira ma jwettaqx l-obbligazzjoni tiegħu, il-Fond jista' b'mod xieraq jillikwida f'kull suq l-ammont tal-flejjes li missu ġie mifdi.

**5.** Kull membru li jixtieq jikseb il-flejjes ta' membru li irtira għandu jiksibhom b'xiri mingħand il-Fond safejn dak il-membru jkollu aċċess għar-riżorsi tal-Fond u li dawk il-flejjes ikunu disponibbli skont il-4 ta' hawn fuq.

**6.** Il-membru li jirtira jiggarantixxi l-użu illimitat fiż-żminijiet kollha tal-flejjes imneħħija skont il-4 u 5 ta' hawn fuq għax-xiri ta' merkanzija jew għall-ħlas ta' somom dovuti lilu jew lil persuni fit-territorji tiegħu. Huwa għandu jikkompensa lill-Fond għal kull telf li jirriżulta mid-differenza bejn il-valur pari u l-flejjes tiegħu fid-data tal-irtir u l-valur realizzat mill-Fond mat-tneħħija skont il-4 u l-5 ta' hawn fuq.

**7.** Fil-każ li l-Fond imur f'likwidazzjoni skont is-Sezzjoni XVI, Artikolu 2, fi żmien sitt xhur mid-data li fiha l-membru jirtira, il-kont bejn il-Fond u dak il-gvern għandu jiġi likwidat skont is-Sezzjoni XVI, Artikolu 2, u l-Iskeda E.

## Skeda E. Amministrazzjoni ta' Likwidazzjoni

**1.** Fil-każ ta' likwidazzjoni l-passiv tal-Fond barra mill-ħlas lura tas-sottoskrizzjonijiet ikollhom preċedenza fit-tqassim tal-attiv tal-Fond. Biex jissodisfa kull passiv bħal dak il-Fond għandu juża l-attiv tiegħu fl-ordni li ġej:

(*a*) il-flejjes li bihom il-passiv jitħallas;

(*b*) deheb;

(*ċ*) il-flejjes l-oħra kollha f'xi proporzjon, safejn ikun prattikabbli, għall-kwoti tal-membri.

**2.** Wara li jissodisfa l-passiv tal-Fond skont il-1 ta' hawn fuq, il-bilanċ tal-attiv tal-fond għandu jiġi mqassam u distribwit kif ġej:

(*a*) Il-Fond għandu jqassam il-*holdings* tiegħu f'deheb fost il-membri li l-flejjes tagħhom huma miżmuma mill-Fond f'ammonti anqas mill-kwoti tagħhom. Dawn il-membri għandhom jaqsmu d-deheb hekk imqassam fi proporzjon tal-ammonti li bihom il-kwoti tagħhom jeċċedu l-*holdings* tal-Fond tal-flejjes tagħhom.

(*b*) Il-Fond għandu jqassam lil kull membru nofs il-*holdings* tal-Fond tal-flejjes tiegħu iżda dak it-tqassim ma għandux jeċċedi ħamsin fil-mija tal-kwota tiegħu.

(*ċ*) Il-Fond għandu jqassam fi proporzjon il-bqija tal-*holdings* tiegħu ta' kull flejjes fost il-membri kollha skont l-ammonti dovuti lil kull membru wara t-tqassim taħt l-(*a*) u (*b*) ta' hawn fuq.

**3.** Kull membru għandu jifdi l-*holdings* tal-flejjes tiegħu mqassma fi

proporzjon lil membri oħra skont it-2 (*ċ*) ta' hawn fuq u għandu jiftiehem mal-Fond fi żmien tliet xhur wara deċiżjoni biex jillikwidaw bi proċedura xierqa għal dik il-fidwa.

**4.** Jekk membru ma jkunx laħaq ftehim mal-Fond fi żmien il-perijodu ta' tliet xhur imsemmi fit-3 ta' hawn fuq, il-Fond għandu jużа l-flejjes ta' membri oħra mqassma fi proporzjon lil dak il-membru skont it-2 (*ċ*) ta' hawn fuq biex jifdi l-flejjes ta' dak il-membru mqassma fi proporzjon lil membri oħra. Kull flejjes imqassma fi proporzjon lil membru li ma jkunx laħaq ftehim għandhom jiġu wżati, kemm jista' jkun possibbli, biex jifdu l-flejjes tiegħu imqassma fi proporzjon lill-membri li jkunu għamlu ftehim mal-Fond skont it-3 ta' hawn fuq.

**5.** Jekk membru jilħaq ftehim mal-Fond skont it-3 ta' hawn fuq, il-Fond għandu jużа l-flejjes ta' membri oħra mqassma fi proporzjon lil dak il-membru skont it-2 (*ċ*) ta' hawn fuq biex jifdi l-flejjes ta' dak il-membru mqassma fi proprozjon lil membri oħra li kienu għamlu ftehim mal-Fond skont it-3 ta' hawn fuq. Kull ammont hekk mifdi għandu jiġi mifdi fil-flejjes tal-membru li għalih kien imqassam fi proporzjon.

**6.** Wara li jiġu esegwiti l-paragrafi ta' qabel, il-Fond għandu jħallas lil kull membru l-bqija tal-flejjes miżmuma akkont tiegħu.

**7.** Kull membru li l-flejjes tiegħu jkunu ġew imqassma lil membri oħra skont is-6 ta' hawn fuq għandu jifdi dawk il-flejjes f'deheb jew, kif jagħżel hu, fil-flejjes tal-membru li jitlob il-fidwa, jew b'dak il-mod ieħor li jiġi miftiehem bejniethom. Jekk il-membri interessati ma jiftehmux xort'oħra, il-membru obbligat li jifdi għandu jikkonkludi l-fidwa fi żmien ħames snin mid-data tat-tqassim, iżda ma jkunx meħtieġ li jifdi f'perijodu ta' sitt xhur aktar minn wieħed minn għaxra tal-ammont imqassam lil kull membru ieħor. Jekk il-membru ma jwettaqx din l-obbligazzjoni l-ammont tal-flejjes li missu ġie mifdi jista' jiġi likwidat b'mod xieraq fi kwalunkwe suq.

**8.** Kull membru li l-flejjes tiegħu jkunu ġew imqassma lil membri oħra skont is-6 ta' hawn fuq jiggarantixxi l-użu illimitat ta' dawk il-flejjes fiż-żmienijiet kollha għax-xiri ta' merkanzija jew għall-ħlas ta' somom dovuti lilu jew lil persuni fit-territorji tiegħu. Kull membru hekk obbligat jaċċetta li jikkompensa membri oħra għal kull telf li jirriżulta mid-differenza bejn il-valur pari tal-flejjes tiegħu fid-data tad-deċiżjoni biex jillikwida l-Fond u l-valur realizzat minn dawk il-membri mat-tneħħija tal-flejjes tiegħu.